Armenia, Quindío, 2 de octubre de 2026

Oficio JAC-012-2026

Señores
COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN
FEDERACIÓN COMUNAL DEL QUINDÍO

COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN
FEDERACIÓN COMUNAL DE ARMENIA
Por conducto de la Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local – Alcaldía de Armenia
(art. 21 de la Ley 1437 de 2011)
Armenia, Quindío

Asunto: Derecho de petición (art. 23 C.P. y art. 32 Ley 1755 de 2015). Información y estado de la demanda de impugnación contra la elección de dignatarios de ASOCOMUNAL 10 del 26 de julio de 2026, y radicación directa de la demanda ante la Comisión.

Referencias: Alcaldía de Armenia, radicados 2026RE43753 (2026PQR33529) y 2026RE44148 (2026PQR33806). Gobernación del Quindío, radicados 2026110011891-2 y 2026110011892-2. Oficios SO-PSP-3919 del 26 de agosto y SO-PSP-4029 del 7 de septiembre de 2026, de la Unidad de Participación Ciudadana.

Respetados señores:

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía N.° , Presidente y Representante Legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales, Comuna 10 de Armenia (directiva inscrita por Resolución N.° 282 del 23 de junio de 2026 de la Secretaría de Desarrollo Social), junta afiliada a ASOCOMUNAL 10 e impugnante, presento el siguiente derecho de petición.

I. HECHOS

1. El domingo 26 de julio de 2026 se celebró la elección de dignatarios de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 10 de Armenia (ASOCOMUNAL 10).
2. El lunes 10 de agosto de 2026, a las 5:03 p. m. y a las 5:41 p. m., se presentó por correo electrónico la demanda de impugnación contra esa elección. El segundo envío se dirigió a servicioalcliente@armenia.gov.co, uparticipacionciudadana@armenia.gov.co, desarrollosocial@armenia.gov.co, contactenos@gobernacionquindio.gov.co y notificacionesjudiciales@quindio.gov.co. Ese día vencían los diez (10) días hábiles del artículo 106 de los Estatutos de ASOCOMUNAL 10, y ambos envíos entraron dentro del horario de atención de la Alcaldía de Armenia (2:00 p. m. a 6:00 p. m.).
3. La Gobernación del Quindío asignó a la demanda los radicados 2026110011891-2 y 2026110011892-2 el 12 de agosto de 2026. La Alcaldía de Armenia le asignó el radicado 2026RE43753 el 13 de agosto de 2026, y el 18 de agosto el radicado 2026RE44148.
4. Mediante el oficio SO-PSP-3919 del 26 de agosto de 2026, la Unidad de Participación Ciudadana informó que continuaba verificando ocho (8) puntos del proceso electoral, sin decidir de fondo.
5. Mediante el oficio SO-PSP-4029 del 7 de septiembre de 2026, la Unidad acusó recibo de la demanda, señaló que la primera instancia corresponde a la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo comunal de grado inmediatamente superior, identificó como tal a la Federación Comunal del Quindío y le remitió copia del oficio. Indicó además que se abstendrá de inscribir a los dignatarios mientras existan vicios sin subsanar.
6. A la fecha de este escrito, esta Junta no ha recibido acuse de recibo, número de radicado, auto que avoque conocimiento ni comunicación alguna de la Comisión de Convivencia y Conciliación de ninguna federación.

7. En Armenia actúan dos organismos comunales de tercer grado: la Federación Comunal del Quindío y la Federación Comunal de Armenia. Conforme al literal d) del artículo 12 de la Ley 2166 de 2021, la federación se constituye con las asociaciones cuyo radio de acción se circunscribe al de ella. Como esta Junta no tiene certeza sobre la federación a la que está afiliada ASOCOMUNAL 10, dirige este escrito a ambas, para que la competente asuma el conocimiento y la otra lo remita sin demora.

II. FECHA DE PRESENTACIÓN Y TÉRMINO DE DECISIÓN

1. La demanda se presentó el **10 de agosto de 2026**, fecha en que ingresó a los buzones institucionales. Las fechas de radicado posteriores (12 y 13 de agosto) corresponden al registro interno de cada entidad y no modifican la fecha de presentación, que es la que determina la oportunidad de la demanda frente al artículo 106 de los Estatutos de ASOCOMUNAL 10.
2. Por remisión del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, cuando un escrito llega a una autoridad no competente, los términos para decidir corren desde el día siguiente a su recepción por la competente. Por eso la petición 2 pide la fecha exacta en que la Federación recibió el traslado.
3. El artículo 56 de la Ley 2166 de 2021 fija en **cuatro (4) meses** el término máximo para el fallo de primera instancia. Su parágrafo 2 lo cuenta desde que el organismo de grado superior avoca conocimiento, y su parágrafo 3, referido expresamente a la impugnación, desde la fecha de la notificación. El artículo 2.3.2.1.2.2.2 del Decreto 1501 de 2023 dispone que la primera instancia se adelanta según los estatutos del organismo de grado inmediatamente superior. Bajo cada fecha posible, el término máximo legal vence así:

Fecha de inicio del cómputo	Vencimiento (4 meses, art. 56 Ley 2166/2021)	Observación
10-ago-2026 (presentación)	Jueves 10-dic-2026	Fecha de presentación de la demanda
12-ago-2026 (radicado Gobernación)	Lunes 14-dic-2026	El 12-dic es sábado (art. 62 Ley 4.ª/1913)
13-ago-2026 (radicado Alcaldía)	Lunes 14-dic-2026	El 13-dic es domingo (art. 62 Ley 4.ª/1913)
Recibo del traslado SO-PSP-4029 (7-sep-2026 o posterior)	Jueves 7-ene-2027 o posterior	Fecha de recibo por la Federación: se solicita en la petición 2

4. Esta Junta no conoce los estatutos de la Federación ni, por tanto, si fijan un término menor al legal. Por eso solicita en la petición 5 el cronograma y la norma estatutaria aplicable.

III. CARGOS DE LA DEMANDA

La demanda formula, entre otros, los siguientes cargos, desarrollados en su texto: (i) convocatoria irregular de la asamblea preparatoria; (ii) irregularidades en el libro y el censo de afiliados y en la acreditación de delegados; (iii) conformación y actuación del tribunal de garantías; (iv) incumplimiento de la cuota de género y de la conformación por bloques; y (v) quórum y mayorías. Esta Junta presentará un memorial de ampliación con el contraste de los documentos que ASOCOMUNAL 10 entregó el 18 de agosto de 2026.

IV. PETICIONES

1. Acusar recibo de la demanda y de este escrito, e informar el número de radicado o expediente asignado.
2. Informar la fecha exacta en que la Federación recibió el traslado de la Unidad de Participación Ciudadana (oficio SO-PSP-4029 del 7 de septiembre de 2026), el medio por el que lo recibió, y remitir copia de esa comunicación.

3. Pronunciarse sobre su competencia, indicando si ASOCOMUNAL 10 es o no organismo afiliado a esa Federación. Si no es competente, remitir este escrito y la demanda a la federación competente dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción e informarlo a esta Junta, conforme al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
4. Informar si ya avocó conocimiento de la demanda y en qué fecha, con copia del auto respectivo. Si no lo ha hecho, avocarlo sin más dilación. Informar además la composición de la Comisión que conocerá del caso y si alguno de sus integrantes ha manifestado o se encuentra incurso en impedimento conforme al artículo 2.3.2.1.2.2.4 del Decreto 1501 de 2023.
5. Informar el procedimiento, las etapas y el cronograma previstos para decidir la demanda, con la fecha estimada del fallo dentro del término máximo del artículo 56 de la Ley 2166 de 2021, y remitir copia de las normas estatutarias de la Federación que regulan el trámite de la impugnación.
6. Expedir copia de todas las actuaciones que integran el expediente: autos, traslados, citaciones, notificaciones y respuestas de ASOCOMUNAL 10 o de los dignatarios cuya elección se impugna.
7. Decretar y practicar las pruebas aportadas y solicitadas en la demanda, y admitir el memorial de ampliación anunciado en el capítulo III.
8. Comunicar a la Unidad de Participación Ciudadana de Armenia, como entidad de inspección, vigilancia y control de ASOCOMUNAL 10 y de segunda instancia, la fecha en que avocó conocimiento y el cronograma de decisión.

Conforme al artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta petición ante una organización privada se rige por las reglas generales del derecho de petición, de modo que debe resolverse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción (art. 14 ibídem).

V. SOLICITUD A LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como esta Junta no conoce los canales oficiales de las federaciones, y la Unidad ya remitió el oficio SO-PSP-4029 a la Federación Comunal del Quindío, se le solicita remitir de inmediato este escrito y la demanda a ambas federaciones por el mismo medio que utilizó para ese traslado, conforme al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, e informar a esta Junta la fecha de remisión y la dirección o correo empleados.

VI. FUNDAMENTOS

Artículos 23 y 29 de la Constitución Política; artículos 13, 14, 21 y 32 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015; artículos 12, 50 literal d), 53, 56 y 57 de la Ley 2166 de 2021; artículos 2.3.2.1.2.2.2, 2.3.2.1.2.2.3 y 2.3.2.1.2.2.4 del Decreto 1501 de 2023; artículo 62 de la Ley 4.ª de 1913; y artículo 106 de los Estatutos de ASOCOMUNAL 10.

VII. ANEXOS

1. Demanda de impugnación presentada el 10 de agosto de 2026, con sus hojas de firmas.
2. Resolución N.° 282 del 23 de junio de 2026, de la Secretaría de Desarrollo Social.

VIII. NOTIFICACIONES

Las respuestas y notificaciones se recibirán exclusivamente en el correo oficial de la Junta, jaclosprofesionales@gmail.com, cuya utilización como medio de notificación electrónica se acepta expresamente (art. 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 10 de la Ley 2080 de 2021). Dirección física: , barrio Los Profesionales, Armenia. Teléfono: .

IX. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD

El presente oficio consta de **cuatro (4) páginas**, numeradas consecutivamente e identificadas en su pie con la referencia Oficio JAC-012-2026 y la cédula del firmante. Los anexos se relacionan en el

capítulo VII y conservan su propia paginación. Ningún folio separado del conjunto tiene validez por sí solo ni compromete a la Junta.

Atentamente,



MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
C.C.
Presidente y Representante Legal
Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales – Comuna 10
jaclosprofesionales@gmail.com · Tel.

Con copia: Dra. Valentina Suárez Fernández, Jefe de Oficina, Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, Alcaldía de Armenia (uparticipacionciudadana@armenia.gov.co); Personería Municipal de Armenia, Cra. 14 N.° 21-14 (comunicaciones@personeriarmenia.gov.co); archivo de la Junta.